АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

12 октября 2025 г. Дело № А53-8617/25

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2025 г.
Полный текст решения изготовлен 12 октября 2025 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Ложечника Д.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кузьминовым Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Киляхова Асватура Сергеевича, Варткинаяна Срабиона Амбарцумовича
к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области,
акционерному обществу «Колхоз им. Мясникяна» (ИНН 6122020439, ОГРН 1206100040585),
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
при участии третьих лиц Карапетян Светланы Асватуровны, Берекчиян Мнацакана Ардашесовича, Арабажиян Агавни Саркисовны, Экизова Огана Антраниковича
о признании недействительным решения,

при участии:
от истцов: представитель не подключился,
от АО «Колхоз им. Мясникяна»: представители Лопаткина Л.Д. по доверенности от 14.05.2025, Котельников В.М. по доверенности от 12.05.2025,
от МИФНС № 18 по РО: представитель не явился, извещен,
от МИФНС №26: представитель Магирина Т.А. по доверенности от 12.03.2025,
от третьих лиц: представитель Ермолаева О.В. по доверенности от 12.05.2025

установил: Киляхов Асватур Сергеевич, Варткинаян Срабион Амбарцумович (далее – истцы) обратились в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области, акционерному обществу «Колхоз им. Мясникяна» (далее – общество) о признании недействительным (ничтожным) и не подлежащим исполнению решения общего собрания членов и ассоциированных членов СПК «Колхоз им. Мясникяна» от 15.08.2020 о реорганизации СПК «Колхоз им. Мясникяна» в форме преобразования в АО «Колхоз им. Мясникяна», обязании Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 18 по Ростовской области внести изменения в ЕГРЮЛ

в отношении акционерного общества «Колхоз им. Мясникяна» в сроки, предусмотренные законодательством.

В процессе рассмотрения спора к участию в деле в качестве соответчика привлечена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Карапетян Светлана Асватуровна, Берекчиян Мнацакан Ардашесович, Арабажиян Агавни Саркисовна, Экизов Оган Антраникович.

Согласно части 1 статьи 153.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими соответствующего ходатайства и при наличии в арбитражном суде технической возможности осуществления веб-конференции.

В соответствии со сложившейся судебной практикой в случае надлежащей работы Картотеки арбитражных дел риски, связанные с техническими проблемами (по причине отсутствия в месте его нахождения сетевого соединения, иных технических неполадок), повлекшими невозможность обеспечения связи, несет сторона, заявляющая об участии в судебном заседании посредством использования онлайн-сервиса, предусмотренная статьей 153.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (постановления Арбитражного суда Уральского округа от 22.07.2024 по делу № А60-58113/2022, Дальневосточного округа от 19.09.2025 по делу № А59-2968/2024, Северо-Западного округа от 24.06.2025 по делу № А56-87115/2023, Северо-Кавказского округа от 07.12.2023 по делу № А20-911/2023).

Суд удовлетворил ходатайство представителя истцов С.В. Гадзияна об участии в судебном заседании посредством веб-конференции.

В назначенное время суд открыл судебное заседание с использование системы веб-конференции. Представитель истцов с использованием аудио- и видеосигнала не подключился, при этом к онлайн-заседанию подключился пользователь «Гадзиян Савелий Владимирович» (в графе технической информации о подключении пользователя значился статус связи «плохое»), который в разделе чат онлайн-заседания пояснил, что имеются технические проблемы при подключении, на явке представитель не настаивает.

Картотека арбитражных дел в день судебного заседания работала, что подтверждается, в том числе, надлежащим подключением представителя к онлайн-заседанию по предыдущему делу, рассмотренному судьей в день заседания (дело № А53-19270/25).

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отложение судебного разбирательства, в том числе в случае возникновения технических неполадок, является правом, а не обязанностью суда.

Поскольку в материалы дела представлено достаточно материалов для рассмотрения спора по существу и с учетом выраженной позиции представителя истцов о возможности рассмотрения дела в отсутствии явки представителя, суд пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствии представителя истцов.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области, надлежащим образом извещенная о месте и времени судебного разбирательства, явку представителей не обеспечили, возражений относительно рассмотрения дела в отсутствии представителей не заявила.

В судебном заседании представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области заявил ходатайство о приобщении отзыва, против удовлетворения исковых требований возражал.

Представитель общества против удовлетворения исковых требований возражал

Представитель третьих лиц представил отзыв, против удовлетворения исковых требований возражал.

Изучив материалы дела, доводы сторон, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению на основании следующего.

Как следует из материалов дела, согласно выписке из ЕГРЮЛ СПК «Колхоз им. Мясникяна» (ИНН: 6122000792) прекратил деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 22.12.2020 в АО «Колхоз им. Мясникяна» (ИНН 6122020439).

Запись о начале процедуры реорганизации юридического лица в форме преобразования внесена 19.08.2020 (ГРН 2206100630811).

Реорганизация произошла на основании протокола общего собрания членов и ассоциированных членов № 2 от 15.08.2020.

Исковое заявление мотивировано тем, что истцы участия в 15.08.2020 при проведении общего собрания членов и ассоциированных членов СПК «Колхоз им. Мясникяна» не принимали, о принятом решении им стало известно не ранее 20.01.2025 года, когда следователем СЧ ГСУ ГУВД по РО было вынесено постановление о привлечении председателя СПК (АО) «Колхоз им. Мясникяна» Хатламаджияна М.С. в качестве обвиняемого по ч. 4 ст.159 УК РФ. В протоколе общего собрания членов кооператива от 15.08.2020, были указаны недостоверные сведения, якобы об участии в собрании представителя – заместителя исполнительного директора РС «АгроРевизор» Шляхты Е.В., которая якобы выступала по вопросу реорганизации СПК «Колхоз им. Мясникяна» в форме преобразования АО «Колхоз им. Мясникяна».

Общество в отзыве на исковое заявление указало, что истец Варткинаян С.А. не являлся членом кооператива на момент принятия решения от 15.08.2020, так как право на пай приобрел по договору дарения от 08.10.2020. Реорганизация СПК в АО была необходима поскольку организационно правовая форма СПК не соответствовала пункту 3 статьи 3 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", так как число работников превышало число членов СПК. Уведомление о проведении собрания было опубликовано в предусмотренном порядке в газете «Заря» Мясниковского района Ростовской области № 51 от 04.07.2020. Кроме того, уведомления направлялись заказными письмами на имя членов СПК, истец Киляхов А.С. уведомление получил. Ответчик указывает, что решение принято при наличии кворума единогласно.

Кроме того, общество и МИФНС № 26 по Ростовской области заявили об истечении срока исковой давности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 181.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Решение собрания недействительно по основаниям, установленным данным Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение). Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

Согласно пункту 1 статьи 60.1. Гражданского кодекса Российской Федерации решение о реорганизации юридического лица может быть признано недействительным по требованию участников реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, не являющихся участниками юридического лица, если такое право им предоставлено законом.

Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом.

Пунктом 1 статьи 30.1 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее – Закон № 193-ФЗ) предусмотрено, что решение общего собрания членов кооператива, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, устава кооператива и нарушающее права и (или) законные интересы члена кооператива, может быть признано судом недействительным по заявлению члена кооператива или ассоциированного члена кооператива, не принимавших участия в голосовании или голосовавших против обжалуемого решения.

Согласно пункту 5 статьи 30.1 Закона № 193-ФЗ заявление члена кооператива или ассоциированного члена кооператива о признании решения общего собрания членов кооператива и (или) решений иных органов управления кооперативом недействительными может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда член кооператива или ассоциированный член кооператива узнал или должен был узнать о принятом решении, но в любом случае не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия такого решения. Предусмотренный данным пунктом срок обжалования решений общего собрания членов кооператива и (или) решений иных органов управления кооперативом в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если член кооператива или ассоциированный член кооператива не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

В силу статьи 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно пункту 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Истцы в обосновании требований указали, что на спорном общем собрании фактически не выступал заместитель исполнительного директора РС «АгроРевизор» Шляхты Е.В. Доказательств в подтверждение данного довода истцы в материалы дела не представили.

Доводов о том, что произведенной реорганизацией каким-либо образом были нарушены имущественные права истцов, в исковом заявлении не приведено.

Исковое заявление по настоящему делу подано в суд 17.03.2025.

При подаче искового заявления истец представил уведомления АО «ВТБ Регистратор» от 26.07.2021 в ответ на письмо от 15.03.2021 Киляхову А.С. и от 21.07.2021 в ответ на письмо от 15.03.2021 Варткинаяну С.А. о совершении операций по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг АО «Колхоз имени Мясникяна», в которых содержится ссылка на спорный протокол ОСЧ и ассоциированных членов № 2 от 15.08.2020.

Таким образом, о реорганизации кооператива в общество истцы узнали не позднее июля 2021 года.

Обществом представлена копия газеты от 04.07.2020 с извещением о проведении общего собрания с вопросом о реорганизации, почтовое уведомление Киляхову А.С. с подписью о получении 14.07.2020, реестр заказных писем о направлении корреспонденции членам кооператива со штампом почты от 07.07.2020.

Из представленных обществом документов следует, что на момент проведения спорного собрания Варткинаян С.А. не был членом кооператива, а Киляхов А.С. о проведении собрания был извещен.

Киляхов А.С. не был лишен возможности участвовать в общем собрании.

Истцы также не были лишены возможности в разумный срок после того как узнали о реорганизации запросить протокол общего собрания, в котором имеется указание на оглашение заключения ревизора, и заключение ревизора.

Из пункта 5 статьи 30.1 Закона № 193-ФЗ следует, что заявление члена кооператива о признании решения общего собрания членов кооператива недействительными может быть подано в суд не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия такого решения.

При этом суд для оспаривания решений о реорганизации установлено специальное правило пункта 1 статьи 60.1. Гражданского кодекса Российской Федерации о предъявлении требований в суд не позднее чем в течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом.

В рассматриваемом случае пропущены сроки, предусмотренные как пунктом 5 статьи 30.1 Закона № 193-ФЗ (шесть месяцев со дня принятия решения истекли 15.02.2021), так и пунктом 1 статьи 60.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (три месяца с внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации истекли 15.11.2020).

Истцы, действуя разумно, добросовестно и осмотрительно, имели возможность и должны были знать о реорганизации кооператива не позднее даты ежегодного общего собрания членов кооператива, могли узнать о принятом решении о реорганизации и принятой решении о реорганизации из общедоступных сведений в ЕГРЮЛ (записи от 19.08.2020 и 22.12.2020) и фактически узнали о реорганизации не позднее июля 2021 года.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу, что исковое заявление подано по истечении срока исковой давности, о пропуске которого заявлено ответчиком, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Поскольку в исковых требованиях отказано судебные расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истцов.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ростовской области в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 23.12.2024 8:10:56
Кому выдана Ложечник Дмитрий Александрович

Ложечник Д.А.